广州市黄埔区永和街田园东路“2·28”
一般生产经营性道路交通事故
调查报告

事故单位：东莞市鑫达物流有限公司

事故地点：广州市黄埔区永和街田园东路进田园路东64米处

事故日期：2021年2月28日

伤亡情况：2死 0重伤 0伤

事故类别：生产经营性道路交通事故

广州市黄埔区生产安全事故调查组（代章）

二〇二一年五月

广州市黄埔区永和街田园东路“2·28”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年2月28日3时9分许，东莞市鑫达物流有限公司驾驶员何晶驾驶粤A0C1D1轻型厢式货车（该车登记车主为广州市灏航货运代理有限公司，实际车主为周亚平），沿广州市黄埔区永和街田园东路中心绿化带以北路面由西往东逆向行驶至田园路东64米处，实施倒车往西掉头行驶时，遇欧阳柱斌驾驶粤A2728K小型轿车载配偶刘翠连沿田园东路中心绿化带以北第一条机动车道由东往西行驶，造成两车相撞的道路交通事故。事故致使欧阳柱斌当场死亡，刘翠连受伤后经医院抢救无效死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区公安局交警大队进行了前期调查处理，认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成2人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般生产经营性道路交通事故。根据黄埔区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区预联办、区公安分局（交警、治安）、区住房城乡建设局（交通）、永和街道办事处、区总工会，东莞市人民政府派员组成的“2·28”一般生产经营性道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生详细经过

2021年2月27日21时，广州市灏航货运代理有限公司的司机周亚平将车开到黄埔区新元路百事可乐公司门口旁边停车后，将车钥匙交给东莞鑫达物流有限公司的司机何晶，何晶将该车开进百事可乐公司装货。2月28日凌晨3时，该车装完整车的百事可乐饮料后，由何晶驾驶该车驶出百事可乐公司大门进入新元路，沿新元路行驶左转进入田园东路由西往东逆向行驶至进田园东路64米处实施倒车，然后往西掉头时与粤A2728K小型轿车发生碰撞事故，造成欧阳柱斌当场死亡，刘翠连送医救治无效死亡的交通事故。经查，广州百事可乐饮料有限公司将公路运输业务承包给广州顶通物流有限公司，双方签订了《广州百事可乐饮料有限公司公路运输合同》。广州顶通物流有限公司又将部分运输业务分包给东莞市鑫达物流有限公司，东莞市鑫达物流有限公司派驻了3名员工在广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司从事派单、装卸、“代驾”等工作，其中有何晶、曾群2名司机负责夜间部分车辆的“代驾”工作，主要是将车辆由厂

区门口开进厂区，装货后再开到厂区外面。

（二）事故应急处置情况

1.2021年2月28日3时9分，110指挥中心接警，称发生一起轻型厢式货车与小型轿车碰撞的交通事故，有人受伤，已通知120。

2.事故发生后，黄埔区政府办、区预联办、永和街道、交警大队派人到达事故现场指导事故处置工作，按照一般交通事故程序跟进处理。

（三）事故伤亡人员情况

欧阳柱斌，男，31岁，汉族。经暨南大学司法鉴定中心鉴定，结论为欧阳柱斌符合因交通事故致颅脑损伤而死亡。聘请广东正孚法医毒物司法鉴定所对欧阳柱斌心脏血液进行酒精定量检测，其检测结果为：欧阳柱斌的心脏血液中乙醇（酒精）含量为184.5mg/100ml，未检出常见毒物成分。（证据材料：广东正孚法医毒物司法鉴定所[穗司鉴]2144010005192017 26号、2144010005192017 27号）

刘翠连，女，27岁，汉族，死者欧阳柱斌配偶，经暨南大学司法鉴定中心鉴定，结论为刘翠连符合因交通事故致颅脑损伤而死亡。聘请广东正孚法医毒物司法鉴定所对刘翠连心脏血液进行酒精定量检测，其检测结果为：刘翠连的心脏血液中乙醇（酒精）含量为93.1mg/100ml，未检出常见毒物成分。（证据材料：广东正孚法医毒物司法鉴定所[穗司鉴]2144010005192017 24号、2144010005192017 25号）

（四）货车司机情况

何晶，男，29岁，汉族。经广州市公安局黄埔分局现场通过：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、四氢大麻酚酸、二亚甲基双氧安非他明联合检测试剂盒（胶体金法），可卡因检测剂盒（胶体金法）检测，其检测结果为：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、四氢大麻酚酸、二亚甲基双氧安非他明、可卡因均呈阴性、无酒驾、毒驾。（证据材料：穗公埔现检字[2021]000046号）

（五）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，黄埔区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区预联办、区公安分局（交警、治安）、区住房城乡建设局（交通）、永和街道办事处、区总工会派员参加，邀请东莞市人民政府派员参加的生产经营性道路交通事故调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；区公安分局（交警）组织了事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；区公安分局交警大队做了死者家属安抚工作，确保家属情绪稳定。经协调，事故发生后，肇事司机预付死者家属丧葬费共13万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

1.粤A0C1D1号轻型厢式货车：登记车主：广州市灏航货运代理有限公司（实际使用人：周亚平），登记性质为：货运，登记住址：广州市黄埔区黄埔东路2886号607房，车辆年审在有效期内，有购买交强险和商业险，车辆状态：事故未处理（本次事故

未处理），事发时行程从黄埔区百事可乐有限公司装好货物将车辆驶出厂外找停车位停放，有载货。经广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司进行车辆安全技术性能检验，结果为：制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，核载：超载819%。

经查六合一系统，无历史事故记录，近三年有5宗交通违法记录，均已处理，主要涉及以下违法行为：机动车违反禁令标志指示的。

2.粤A2728K号小型轿车：登记车主：欧阳满溪（实际使用人欧阳柱斌），登记性质为：非营运，登记住址：广州市黄埔区永和街永岗富贵坊东27号，车辆年审在有效期内，有购买交强险和商业险，车辆状态：事故未处理（本次事故未处理），事发时行程从广州市增城区新塘长丰国际商业大夏回永和经济开发区，途径永安大道、新新公路，曾在增城区永宁街鸿利潮客砂锅粥店门口短暂停留，然后进入井泉四路后再转入田园东路，事发时搭载2人。经广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司进行车辆安全技术性能检验、车速鉴定，结果：制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，事故发生时车速鉴定为112.5km/h，事发路段限速40km/h。

经查六合一系统，无历史事故记录，近三年有5宗交通违法记录，均已处理，主要涉及以下违法行为：机动车违反禁令标志指示的、机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的、机动车违反规定停放、驾驶机动车违反道路交通信号灯

通行的。（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单等复印件）

（二）事故车辆速度检验情况

车辆	情况
粤A2728K号小型轿车	（1）事发车辆车载视频，文件名称：“AID803”；（2）经测量，该处路面导流线末端至路面相邻下一导流线末端相距S=15.0m；（3）车载视频帧速度为25帧/秒，所花帧数为N=12帧；（4）根据GB/T33195-2016《道路交通事故车辆速度鉴定》和公安部GA/T1133-2014《基于视频图像的车辆行驶速度技术鉴定》有：$V=\frac{Sf}{N}$，代入数据计算可得：$V=\frac{15.0\times25}{12}$=31.25m/s=112.5km/h。综上所述，该车事发时的行驶速度为112.5km/h。

粤A0C1D1号轻型厢式货车	(1)事发路段监控视频,文件名称:“田园-新　路2元 号西南35米”;(2)经测量,该车后左轮轴心至左后 轮前侧相距S=0.37m;(3)左后轮轴心至左后轮前 侧驶过参照线所花帧数为N=49帧;(4)根据GB/T33 195-2016《道路交通事故车辆速度鉴定》和公安部 GA/T1133-2014《基于视频图像的车辆行驶速度技术 鉴定》有:V=V=$\frac{Sf}{N}$,V=$\frac{0.37\times25}{49}$=0.19m/s=0.7km/h。综 上所述,该车事发时的行驶速度为0.7km/h。

（证据材料：广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司[2021]安20210307-A号、[2021]安20210308-A号）复印件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	其他
粤A2728K号小型轿车	合格	合格	合格	--
粤A0C1D1号轻型厢式货车	合格	合格	合格	核载：超载819%，两侧反光标识及格，后反光标识不及格

（证据材料：广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司[2021]安20210307号、[2021]安20210308号）复印件）

（四）事故车辆驾乘人员情况

1.何晶，男，29岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2015年8月20日，有效期至：2021年8月20日，准驾车型：C1，事故货车（粤A0C1D1）驾驶员。

2.欧阳柱斌，男，31岁，汉族，准驾车型：C1，事故小轿车（粤A2728K）驾驶员。

3.刘翠连，女，27岁，欧阳柱斌的配偶，事故中死亡，事故小轿车（粤A2728K）乘坐人员。

（证据材料：人员信息、驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（五）相关人员情况

1.黄柳欢，女，54岁，东莞市鑫达物流有限公司法定代表人、

主要负责人。

2.饶青平，男，51岁，东莞市鑫达物流有限公司驻广州办事处管理人员。

3.黄　洋，男，29岁，东莞市鑫达物流有限公司驻广州办事处调度员。

4.唐建平，男，38岁，广州顶通物流有限公司派驻广州百事可乐饮料有限公司管理人员。

5.周亚平，男，49岁，粤A0C1D1轻型厢式货车车主。

6.周伟祥，男，50岁，广州市灏航货运代理有限公司主要负责人。

7.尹利君，女，47岁，广州百事可乐饮料有限公司物流管理科科长。

8.宋景威，男，46岁，永和街永岗社区党委委员，永岗社区交通安全负责人。

（六）事故道路情况

1、道路基本情况

事故现场位于广州市黄埔区田园东路进田园路东64米。田园东路呈东西走向，东往西方向设有三条机动车道，道路中心绿化隔离带分隔，道路标志、标线齐全，完好沥青路面；田园东路事发路段中心绿化隔离带以北第三条机动车道上停满了车辆，天晴，夜晚，道路两侧有路灯照明，视线较好，车流量较少，事发路段限速40km/h。

2、道路业主方、养护方

道路业主单位是黄埔区住房城乡建设局(市政处),养护单位是广州开发区市政设施管理中心、广州市黄埔区市政设施管理中心。

3、道路隐患分析

经调查,该路段存在以下隐患:路灯照明被绿化部分遮挡,禁停及限速标志标牌设置不够明显。事故路段近三年一般程序处理的事故宗数2宗、伤2人,亡人事故宗数0宗。

(七)事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1.何晶驾驶载物超过核定载质量且机件不合格的货车在道路上逆向行驶至出事地点时掉头妨碍其他正常行驶的车辆通行,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条[1]、第三十五条[2]、第四十八条第一款[3]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款[4]的规定,其过错行为是造成事故的同等原因。

2.欧阳柱斌醉酒后驾驶机动车上道路搭载未使用安全带的乘客且超过道路限速标志标明的最高时速行驶,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款[5]、第四十二条第

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五规定:“机动车、非机动车实行右侧通行。”

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八第一款规定:“机动车载物应当符合核定的载质量,严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、漂散载运物。”

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款规定:“机动车在没有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。”

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 第二款规定:“饮酒、服用国家管制的精神药品

一款[6]及第五十一条[7]的规定，其过错行为是造成事故的同等原因。

3.根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[8]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[9]的规定，何晶承担此事故的同等责任，欧阳柱斌承担此事故的同等责任。（证据材料：《道路交通事故认定书》（第440112120210000046号））

（八）事故相关单位调查情况

1.东莞市鑫达物流有限公司（以下简称鑫达公司）。2012年11月9日取得东莞市市场和质量监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91441900056807102C；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：东莞市寮步镇横坑社区环城路英湖路6号一楼2号铺；法定代表人：黄柳欢；注册资本：贰佰万元（人民币）；成立日期：2012年11月8日；经营范围：道路普通货运和存储服务；公司名下共有营运车辆12辆；2020年1月7日取得了东莞市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号粤交运管许可莞字441900138685号，证件有效期：2020年1月

或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 第一款规定：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定：“机动车驾驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”

[8]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[9]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

7日至2024年3月31日；经营范围：普通货运。

公司存在的问题：一是公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训时间、内容；二是公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；三是公司的合作货运车经常性存在超载行为。（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、鑫达公司规章制度复印件、询问笔录等）

2.广州顶通物流有限公司（以下简称顶通公司）。2021年2月8日取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的营业执照；统一社会信用代码：91440101721901802E；类型：有限责任公司（外国法人独资）；住所：广州经济技术开发区东区沧联一路2号；法定代表人：周嘉裕；注册资本：叁拾万元（美元）；成立日期：2000年7月11日；营业期限：2020年7月11日至2030年7月11日；经营范围：装卸搬运和仓储业；于2020年9月2日取得了广州开发区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号粤交运管许可外资穗字440100108357号；证件有效期：2020年9月2日至2024年9月30日；经营范围：普通货运。该公司名下有7台车辆，全部已年审，近三年无死亡事故，无一般程序事故，有147条交通违法记录，其中未处理5宗。

公司存在的问题：一是公司将部分运输业务交由东莞鑫达公司代理，但未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训时间、内容；二是公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制

度，对装货过程中存在超载情况的安全隐患问题，放任不管。（证据材料:《营业执照》、《道路运输经营许可证》、顶通公司规章制度复印件、询问笔录等）

3.广州市灏航货运代理有限公司（以下简称灏航公司）。2018年12月26日取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440112088163333X7；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市黄埔区黄埔东路2886号607房；法定代表人：黄泽民；注册资本：贰佰万元（人民币）；成立日期：2014年1月13日；营业期限：2014年1月13日至长期；经营范围：装卸搬运和运输代理业。2019年10月11日取得了广州开发区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100108357号；证件有效期至2023年12月31日；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输、货物专用运输（冷藏保鲜）。该公司名下有137台车辆，全部已年审，近三年无死亡事故，一般程序事故5宗，有926条交通违法记录，其中1条未处理。

公司存在的问题：一是公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训时间、内容；二是公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现挂靠车辆存在的安全隐患。（证据材料:《营业执照》、挂靠合同、灏航公司规章制度复印件、询问笔录等）

4.广州百事可乐饮料有限公司开发区分公司（以下简称百事

公司）。于2020年11月5日取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的营业执照；统一社会信用代码：9144011678607836XG；类型：分公司；住所：广州经济技术开发区永和经济区田园路2号；负责人：陈默；成立日期：2006年3月30日；营业期限：2006年3月30日至2045年4月28日；经营范围：酒、饮料和精制茶制造业。

公司存在的问题：百事公司与顶通公司签订了《公路运输合同》，由顶通公司负责百事公司的直送二阶运输业务。针对该业务，百事公司制定了《运输车队考核管理规范》、《产品存储、运输作业管理规范》，其中《承运车队安全管理协议》（二）乙方权利和义务 “2.乙方必须完善本公司安全管理制度，对司机及调度员进行安全培训，培训记录通过邮件或邮寄方式，定期回传至甲方运输科主管归类存档，便于政府检查；5.乙方必须对己方人员进行培训和落实，建立健全安全管理制度，落实安全责任制，并采取必要的安全措施，对运输作业有效管理”。百事公司在仓库派出专职的仓库管理人员协助外来货运车辆进行装载货物，事发路段位于广州百事可乐饮料有限公司周边，有较多装卸货的车辆在新元路及田园东路违停等候进厂装货。百事公司现有装卸货平台少，未能为候货车辆提供专门的停车场地。（证据材料:《营业执照》、《公路运输合同》、《承运车队安全管理协议》、百事公司规章制度复印件、询问笔录等）

5.永和街道及永岗社区履职情况

事故所属永和街道建立了永和街预防道路交通事故联席会议制度，建立了《永和街预防道路交通事故联席会议制度》。

依据《永和街预防道路交通事故联席会议制度》第四章，第十条“考核与奖惩”：辖区安全生产（含村民自建房，水库鱼塘，居民、出租屋和“三小场所”消防安全、道路交通安全），每发生1宗事故，扣5分；每发生1人以上（含1人）死亡事故，扣20分；每发生1人以上（含1人）死亡责任事故的，实行“一票否决”，社区党支部、居委会领导班子成员不得参加评选各类荣誉称号及表彰奖励，年度考核不得评为优秀等次，安全生产考核结果为“不合格”。

事故2名死者属于黄埔区永和街永岗社区居民，永岗社区共有9名党委委员，社区书记由罗玉泉担任，社区的安全生产、交通安全、三防、旧村改造由党委委员宋景威分管。村委在主要交通要道设置了交通岗，委派专人负责把守，日常在人口较大的辖区范围内向居民派发宣传单张。安全生产直接负责人宋景威于2021年2月初上任至今，对村民共开展了2次道路交通安全教育会议，但未能向事故调查组提供纸质台账资料。在过去两年时间里，该村村民“酒后驾驶”的情况时有发生，村委领导对村民的道路安全教育工作流于形式，村民交通安全意识淡薄。

三、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因是欧阳柱斌醉酒后驾驶机动车

上道路搭载未使用安全带的乘客且超过道路限速标志标明的最高时速行驶，其过错行为是导致事故发生的同等原因；何晶驾驶载物超过核定载质量且机件不及格的货车在道路上逆向行驶至出事地点时掉头妨碍其他车辆正常行驶，其过错行为是导致事故发生的同等原因。

（二）事故间接原因

1.机动车驾驶员安全意识淡薄，长期驾驶超载的机动车违规上路行驶。

2.鑫达公司未按规定对开展安全生产培训教育；未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未检查本单位的安全生产状况，及时排除生产安全事故隐患。

3.顶通公司未对鑫达公司从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，对运输车辆进场装货未派出专门人员进行监督管理，对装货过程中存在超载行为的安全隐患问题，放任不管。

4.灏航公司对驾驶轻型货车的驾驶员进行安全生产教育和培训简单，只是口头形式教育，针对性不强，安全生产工作流于形式。未如实记录安全生产教育和培训工作，未对所属车辆存在本质上的安全隐患开展隐患排查治理。

（三）事故性质

事故调查组通过调查和综合分析，认定该起事故是一起生产经营单位、作业人员违反《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全

法实施条例》等法律、法规的生产经营性道路交通安全责任事故。

四、事故单位以及个人存在问题

1.东莞市鑫达物流有限公司：违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款[10]、第三十八条第一款[11]，以及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八第一款[12]的规定，公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；对事故车辆未履行安全管理职责，对车辆长期存在超载装载货物的情况放任不管。

2.广州顶通物流有限公司：违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款[13]、第三十八条第一款[14]的规定，未对鑫达公司从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八第一款规定：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、漂散载运物。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

全生产教育和培训情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

3.广州市灏航货运代理有限公司：违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款[15]、第三十八条第一款[16]的规定，未如实记录安全生产教育和培训工作，未对所属车辆存在本质上的安全隐患开展排查治理工作。

4.何晶，群众，鑫达公司驾驶员：违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条[17]、第三十五条[18]、第四十八条第一款[19]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款[20]的规定，驾驶载物超过核定载质量且机件不及格的货车在道路上逆向行驶。

5.周亚平，群众，粤A0C1D1号轻型厢式货车实际车主：违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[21]的规

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、四款规定："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。"

[17]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

[18]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五规定："机动车、非机动车实行右侧通行。"

[19]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八第一款规定："机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、漂散载运物。"

[20]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款规定："机动车在没有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头，但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。"

[21]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款规定："机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。"

定，周亚平允许载物超过核定载质量且机件不及格的货车上路行驶。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追责人员（2人）

欧阳柱斌，粤A2728K号小型轿车驾驶员，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条 第（五）项[22]的规定，涉嫌刑事犯罪，但鉴于其在事故中死亡，免于追责。

刘翠连，粤A2728K号小型轿车乘客，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条[23]的规定，应给予其相应的行政处罚，但鉴于其在事故中死亡，免于追责。

（二）单位及个人的处理建议（5个）

1.东莞市鑫达物流有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）、（四）项[24]、第九十八条第（四）项[25]的规定，应给予其相应的行政处罚，建议由其注册所在地的行业主管部门给予其相应的行政处罚，处理结果报广州市黄埔区安委

---

[22]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条 第（五）项规定：“饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。”

[23]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；”

[25]《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排查治理制度的。”

办备案。

2.广州顶通物流有限公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）、（四）项[26]、第九十八条第（四）项[27]的规定，建议由黄埔区应急管理局依法给予顶通公司法律规定的行政处罚。

3.广州市灏航货运代理有限公司：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）、（四）项[28]、第九十八条第（四）项[29]的规定，建议由黄埔区应急管理局依法给予灏航公司法律规定的行政处罚。

4.何晶：建议由区公安分局深入调查，如有刑事责任，依法对其作出处理。如不构成犯罪，依据《中华人民共和国道路交通安

[26]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；”

[27]《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排查治理制度的。”

[28]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；”

[29]《中华人民共和国安全生产法》第九十八条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排查治理制度的。”

全法》第九十条[30]、第九十二条第（二）项[31]的规定，应给予其法律规定的行政处罚，建议由区交警大队依法作出处理。

5.周亚平：建议由区公安分局深入调查，如有刑事责任，依法对其作出处理。如不构成犯罪，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第（二）项[32]的规定，应给予其法律规定的行政处罚，建议由区交警大队依法作出处理。

（三）建议由企业给予内部问责处理的人员（4人）

1.饶青平，群众，鑫达公司安全管理人员，对驾驶员管理不到位，未采取有效的管理措施，建议由鑫达公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报黄埔区应急管理局。

2.黄洋，群众，鑫达公司调度员，对驾驶员管理不到位，未采取有效的管理措施，未杜绝货车存在超载的行为，建议由鑫达公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报黄埔区应急管理局。

3.周伟祥，群众，灏航公司主要负责人，公司对不纳入道路运输业务管理的6台4.5吨以下轻型货车管理较为薄弱，对驾驶轻型货车的驾驶员进行安全生产教育和培训简单，针对性不强，建议由灏航公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报黄埔区应急管理局。

4.唐建平，群众，顶通公司管理人员，未对鑫达公司从业人员

---

[30]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条规定：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。”

[31]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第（二）项规定：“货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下的罚款。”

[32]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第（二）项规定：“货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下的罚款。”

进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，以包代管。建议由顶通公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果上报黄埔区应急管理局。

（四）对永和街永岗社区居民委员会及党委委员宋景威的处理意见

事故中的死者欧阳柱斌、刘翠连属于永和街永岗社区居民委员会村民，鉴于该社区居民委员会未认真落实《永和街预防道路交通事故联席会议制度》，未认真组织“两站两员”，未认真做好道路交通安全宣传、劝导工作，社区居民的交通安全意识淡薄。建议永和街道按照《制度》及相关规定对永岗社区居民委员会及党委委员宋景威作出相应的处理，并将处理结果上报黄埔区安委办备案。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）各相关企业要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关规章制度，有效压减车辆违章率，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路。杜绝车辆超限超载行为，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

（二）百事公司要加强对运输外包企业的安全监管，从源头上杜绝超载行为，深入排查外包企业存在的安全隐患，切实履行企业安全生产主体责任。对外包车辆存在的超载行为要立即制定整改方案，形成安全生产管理制度，并向黄埔区应急管理局提交整改报告。

（三）区交通运输管理部门要切实加强行业监管工作，区市政管理部门要加强对道路安全隐患的排查治理。督促运输企业落实安全生产主体责任，按规定做好安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，教育从业人员安全驾驶、文明驾驶。要加大执法力度，强化对货运运输车辆日常执法检查，督促运输企业采取有效的管理措施，强化驾驶员管理，压减交通违法行为。开展安全隐患排查整治，落实车辆维护制度，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作，维护良好的营运秩序。

（四）黄埔区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（五）全区各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患；加强对辖区内广大人民群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，努力提高群众交通安全出行意识。永和街道要联合区应急管理局、住建局（交通）、公安分局（交警大队）等职能部门，加大对该事故发生地段的执法力度，督促各相关企业排除事故隐患，确保厂区内、外的运营车辆有序停放。

（六）各村、居委会要认真组织“两站两员”，做好道路交通安全宣传、劝导工作，增强村居群众的交通安全意识，提高辖区内机动车驾驶员的遵守交通法规的整体素质，落实村居交通安全管理人员的履职尽责，坚决杜绝“酒驾”，营造良好的交通安全氛围。